

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC3021

Vistos: La Resolución Viceministerial N° 081-

20 NOV 2023

2023-MINEDU y el VIR-2023024725.



Que, con expediente VIR-2023024725, de fecha 07 de noviembre del 2023, con Oficio N° 048-2023-I.E.I. N° 115-RU-NP/T., la Directora de la I.E. "Nicanor Reátegui del Águila", distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, remite la solicitud de permiso con goce de remuneraciones a doña Eli Marlene CARHUARICRA MOYA por lactancia, la cual adjunta el Acta de Nacimiento de su menor hija de nombre Kiara Kalesy SOLANO CARHUARICRA.



Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° numeral 1.1 de la Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna, modificada por la Ley N° 28731, establece: "La madre trabajadora, al término del período postnatal, tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que su hijo tenga un año de edad. En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia materna se incrementará una hora más al día. Este permiso podrá ser fraccionado en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral, en ningún caso será materia de descuento";

Que, mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, publicado el 27 de julio de 2011, el mismo que en el artículo 8.A.1- Permiso por lactancia materna y licencia por paternidad, establece: "La madre trabajadora sujeta al régimen del Decreto Legislativo N° 1057, al término del período post natal, tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo cumpla un año de edad, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27240 Ley que otorga permiso por lactancia materna";

Que, mediante la Ley N° 27403 Artículo Único, Ley que precisa los alcances del permiso por lactancia materna, establece: "Precisase que la hora diaria de permiso por lactancia materna, a que se refiere el numeral 1.1 del artículo 1° de la Ley N° 27240, se considera como efectivamente laborada para todo efecto legal, incluyéndose el goce de la remuneración correspondiente";

Que, de acuerdo con el numeral N° 6.4.1 de la Resolución Viceministerial N° 081-2023-MINEDU, sostiene que Se concede a la profesora nombrada y contratada en periodo de lactancia al término del periodo postnatal, a razón de una (1) hora diaria al inicio o al término de su jornada laboral, hasta que el hijo cumpla un (1) año. En caso de parto múltiple el permiso por lactancia se incrementará una (1) hora más al día.

De conformidad, con la Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia materna; Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial; Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Gobierno Regional, la Resolución Viceministerial N° 081-2023-MINEDU.

LC3021

SE RESUELVE:

1. **CONCEDER** el permiso por lactancia materna en vías de regularización desde el 21 de junio del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, a la servidora Eli Marlene CARHUARICRA MOYA, docente contratada en la I.E. N° 115 "Victoria Barcia Boniffati" – Río Uchiza del distrito de Nuevo Progreso y provincia de Tocache, correspondiente a una (01) hora diaria que se hará efectivo a la salida de la jornada laboral.

2. **Aféctese** a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.

Regístrese y Comuníquese,



Dr. Carlos Pereyra Araujo
DIRECTOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



CPA/DEUGEL
SVYA/JA
RPVR/GRRHH
MCPD/PROYEC-UGEL